

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1910/2532	นายจิระศักดิ์ ปิยะพจนารถ	โจทก์
	นายสุทนต์ หลายเกตุ	จำเลย
	นายสุทนต์ หลายเกตุ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 166)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ขัปล้ำจำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดที่ 6155
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้รถอนบ้านเรือนออกไป
จากที่ดินแปลงนั้นด้วย กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 150 บาท นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรถอนบ้านเรือนออกไป

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 160,157,158)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในส่วนค่าเสียหาย
จำเลยได้นำเงินสดมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 133,134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขัปล้ำและรถอนโรงเรือนใน
ระหว่างฎีกาได้ ส่วนค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะ

ต้องชำระแก่โจทก์เป็นเวลา 5 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่และรื้อถอนโรงเรือนใน
ระหว่างฎีกาได้ ส่วนค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะ
ต้องชำระแก่โจทก์เป็นเวลา 5 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>